

0002755-60.2010.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... patamar superior ao mínimo, com este majorado em 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Tratando-se o réu de empresário (segundo afirmado em audiência - Termo a fls. 627), fixo o valor unitário do dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo legal federal vigente por ocasião dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

0002755-60.2010.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002755-60.2010.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fausto Silva Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

FAUSTO SILVA JUNIOR, qualificado indiretamente nos autos (fls. 309), foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 171, "caput", por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04):

a) entre os dias 30 de setembro e 03 de outubro de 2009, no "Aruá Hotel", situado na avenida Coronel Soares Marcondes nº 1.111, neta cidade e comarca, obteve, para si, vantagem ilícita, consistente na quantia de R\$ 905,39 (novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos), em prejuízo do citado estabelecimento comercial,

induzindo em erro o funcionário Fábio Pereira Cardoso, mediante meio fraudulento;

b) entre os dias 03 e 05 de outubro de 2009, no "Personal Flat Hotel", situado na rua Rui Barbosa, nº 113, Centro, nesta cidade e comarca, obteve, novamente, para si, vantagem ilícita, consistente na quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), em prejuízo do citado estabelecimento comercial, induzindo em erro o funcionário José Carlos Seefleder Micherino, mediante meio fraudulento.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada da respectiva Portaria de instauração (fls. 06/07), Boletins de Ocorrência (fls. 08/09 e 10/11), Relatório de Investigação (fls. 15, 24 e 47), Termo de declarações de testemunhas (fls. 16/17 e 18/19), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 20/21), Pesquisa Prodesp (fls. 25/31), Pesquisa Infoseg (fls. 32/34), cópia do Auto de Prisão em Flagrante do acusado aos 19.10.2009 e documentos correlatos (fls. 104/126), cópia de outros Boletins de Ocorrência lavrados em desfavor do acusado (fls. 152/160), demais diligências investigativas (fls. 162/316), e Relatório Final de Inquérito Policial (sob nº 22/10 - fls. 318/321).

Houve o oferecimento da denúncia (fls. 02/04), que restou recebida em 02.12.13 (fls. 324/325), vindo o réu a ser citado por edital (decisão a fls. 391; edital a fls. 396; publicação a fls. 397).

Na sequência, sobrevindo aos autos informação acerca da localização do acusado, foi ele citado pessoalmente (fls. 414) e, por meio de Defensor Público (fls. 416/417), ofertou defesa prévia (fls. 419/422), tendo sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 424/425).

Durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, aos 24.07.2017, à inquirição de uma testemunha (Termo a fls. 460) e, na data de 09.12.2021, ao ato de interrogatório (Termo a fls. 627).

Em seguida, em acolhimento a cota Ministerial, juntou-se aos autos a Folha de Antecedentes (fls. 639/649) e Certidão de Distribuição Criminal (fls. 650/653), vindo, após manifestação do Ministério Público (fls. 657), a ser declarado o encerramento da instrução processual (fls. 658).

O Ministério Público, em sede de memoriais finais (fls. 746/750), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange à dosimetria da pena, requereu a imposição da reprimenda base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, bem como, a adoção da causa de aumento de pena referente ao crime continuado, terminando por pleitear a fixação do regime inicial semiaberto, e opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa (fls. 769/773), por sua vez, em memoriais finais, arguindo a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, pugnou pela absolvição do réu, e, em caráter subsidiário, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o estabelecimento do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e

materialidade do delito imputado (artigo 171, "caput" do Código Penal), face aos Boletins de Ocorrência (fls. 08/09 e 10/11), Termo de declarações de testemunhas (fls. 16/17 e 18/19), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 20/21), Relatórios de Investigação (fls. 15 e 167/168), Relatório Final de Inquérito Policial (sob nº 22/10 - fls. 318/321) e prova oral (fls. 461 e 627), colhida sob o crivo do contraditório.

Vejamos.

A testemunha José Carlos Seefelder Micherino, na condição de gerente do hotel "Personal Flat Hotel" à época dos fatos, em Juízo (fls. 461), apesar de não se recordar do episódio, haja vista o significativo lapso temporal decorrido, confirmou a assinatura aposta no termo de declarações carreado a fls. 18/19, no qual relatou com clareza a conduta praticada pelo réu, o qual, por ocasião da hospedagem, se identificou falsamente como Tiago de Oliveira Costa, bem como, as providências adotadas para elucidação e, especialmente, o certo reconhecimento fotográfico procedido em relação a ele.

De sua vez, o acusado, em interrogatório judicial (fls. 627), sem maiores tergiversações, confessou a prática de ambos os delitos que lhe são imputados, sustentando estar arrependido.

Com efeito, sob o crivo do contraditório, Fausto confirmou ter se hospedado primeiro em um hotel e depois em um flat, alegando, no entanto, ter fornecido seus dados pessoais para tanto e, posteriormente, tentado saldar a dívida contraída com os hotéis, porém, sem sucesso.

No entanto, em que pese a relevante confissão do acusado, as demais provas colhidas nos autos revelam que a dinâmica dos fatos não ocorreu de tão forma simples, como fez crer o réu na versão prestada em Juízo.

E a desmerecer a tese defensiva de atipicidade de conduta, cumpre destacar que as ações praticadas pelo acusado não se afiguram como mero ilícito civil, posto que, conforme se extrai da prova produzida nos autos, em especial dos relatos trazidos pelas testemunhas ouvidas em solo policial (fls. 16/17 e 18/19), o réu, dolosamente, utilizando-se de nome diverso, ou seja, por meio fraudulento, induziu as testemunhas Fábio Pereira Cardoso e José Carlos Seefelder Micherino em erro, obtendo, com isso, a vantagem ilícita em prejuízo dos estabelecimentos comerciais de hospedagem descritos na denúncia, em relação aos quais, diga-se, inexistente qualquer indício da aventada tentativa de reparação dos danos gerados.

No mais, a afastar qualquer dúvida acerca do animus criminoso do réu, há de se ver, a luz das demais e fartas provas colhidas na fase investigativa, que o golpe aplicado pelo denunciado foi por ele repetido em outras ocasiões e lugares.

Assim sendo, estando bem demonstradas a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe, nos termos da denúncia, a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, e por duas vezes.

Passa-se, então, à dosagem da pena (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria da pena, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, e à vista da Folha de antecedentes (fls. 639/649) e Certidão de Distribuição Criminal carreadas (fls. 650/653), observo que o réu, além de vários envolvimento delituosos, ostenta maus antecedentes, haja vista possuir condenação definitiva pelos crimes de estelionato (Processo nº 0025328-48.2008.26.0196 - fls. 651; Processo nº 0011236-49.2008.8.26.0072 - fls. 651) e furto qualificado c.c. estelionato (Processo nº 0004579-23.2009.8.26.0439 - fls. 652).

Assim sendo, fixo a pena-base em patamar superior ao mínimo, com este majorado em 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Tratando-se o réu de empresário (segundo afirmado em audiência - Termo a fls. 627), fixo o valor unitário do dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo legal federal vigente por ocasião dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu confessou, espontaneamente, a prática do crime (art. 65, III, "d", CP), razão pela qual atenuam-se as penas na razão de 1/6 (um sexto), mas, por não ser cabível a atenuação da sanção para patamar inferior ao mínimo nesta etapa da dosagem (Súmula nº 231 do STJ), mantenho as penas em seus mínimos legais.

Na terceira fase da dosagem, conforme postulado pelo Ministério Público, tratando-se de crime continuado, necessário se faz a aplicação do artigo 71 do Código Penal, de modo que, considerando a reiteração de conduta (por duas vezes), aplico, somente por uma vez, a pena relativa ao crime de estelionato, aumentada, em razão da continuidade, de 1/6 (um sexto), passando a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Somadas, na forma do artigo 72 do Código Penal, as penas pecuniárias totalizam 22 (vinte e dois) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 3º, e 59, ambos do Código Penal, e ressaltando entendimento anterior diverso, diante dos maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o semiaberto.

Corroborando com o sobredito entendimento, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NO DISPOSITIVO CONSTA PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO, E NO FUNDAMENTO CONSTA 4 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO. VIÁVEL O REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. A DETRAÇÃO DA PENA NÃO ALTERA O REGIME. AGRAVO PROVIDO, PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Houve erro material no acórdão de origem, porque se fixou a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias-multa, determinando-se o regime prisional semiaberto, haja vista que "O aumento aplicado sobre as básicas, por conta dos maus antecedentes (cf. fls. 119/121), deverá se ater ao patamar de um quinto, resultando em quatro anos e nove meses de reclusão e dez dias-multa. Na fase seguinte, não há atenuante e nem agravante a serem consideradas. Por fim, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Assim, suas penas devem perfazer o total de quatro anos de reclusão e dez dias-multa". Entretanto, no dispositivo determinou-se "os novos patamares de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa e para fixar o regime semiaberto".

2. Contudo, ainda que seja considerada a pena que consta no dispositivo do acórdão - 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, haja vista que é esta parte da decisão judicial que faz coisa julgada e tem efeito normativo, conforme doutrina processualista mais aceita no Direito brasileiro, esta Corte Superior entende que, nos termos do §3º do art. 33 do CP, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP.

3. A pena-base foi aplicada acima do mínimo, diante da presença dos maus antecedentes do agravante, o que justifica, adequadamente, o regime prisional semiaberto.

4. Esta Corte Superior tem entendido que, mesmo sendo possível computar-se o tempo de prisão cautelar para a fixação de regime inicial mais benéfico para o

cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a existência de circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, os maus antecedentes, justifica a escolha de regime mais gravoso.

5. Agravo regimental provido, para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento".(negritei)

(AgRg no AREsp n. 1.758.292/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Por não estar preenchido o requisito subjetivo (maus antecedentes), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e nem a suspensão condicional da pena (art. 44, inciso III e 77, inciso II, ambos do CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu FAUSTO SILVA JUNIOR, qualificado indiretamente a fls. 309, nascido aos 25.12.1977, natural de Goiandira - GO, filho de Fausto Silva e Sandra Varison Silva, inscrito no RG nº 61.588.499-5 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo, atualizado desde a data dos fatos (30.09.2009).

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao réu recorrer em liberdade, ressalvadas outras ordens de prisão.

Considerando o valor do prejuízo das empresas vítimas - R\$ 905,39 (novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos) ao "Aruá Hotel", e R\$ 200,00 (duzentos reais) ao "Personal Flat Hotel" -, fixo, à vista da previsão contida no art. 387, IV, CPP, o valor indenizatório em R\$ 1.105,39 (um mil, cento e cinco reais e trinta e nove centavos).

Condeno o réu, o qual, repita-se, declarou-se empresário (Termo a fls. 627), ao pagamento das custas processuais, sem qualquer isenção.

Cientifique-se as vítimas, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Para controle, consigno que o acusado é assistido por Defensor constituído (fls. 541).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 23 de agosto de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA